

CONTRACT DE INCHIRIERE COMERCIALA **din 12.02.2024**

1. PARTILE CONTRACTANTE:

Prezentul contract se incheie intre:

- A. **Societatea MIINI DE AUR SRL**, cu sediul in Ramnicu Valcea, jud. Valcea, Str. General Magheru nr.16, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/193/1992, CUI RO6861743, avind contul IBAN RO83RNCB0263028923400001 deschis la BCR, reprezentata de **Gorun Filofteia**, in calitate de administrator, denumit in continuare **LOCATOR**
- B. **S.C. SMARTFLIX S.R.L.**, cu sediul social in Bucuresti, P-ta Charles de Gaulle nr.3-5, etaj 2, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/2000/2024, C.U.I.: 49508576, avind contul IBAN deschis la Banca Unicredit, reprezentata legal de dl. **Popa George Florin**, in calitate de administrator, denumit in continuare **CHIRIAS**,

denumite in continuare in mod individual "**Partea**" si impreuna "**Partile**",

care au convenit incheierea prezentului contract de inchiriere, denumit in continuare "**Contractul**" in urmatoarele conditii:

2.OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Locatorul cedeaza Chiriasului, in schimbul unei chirii lunare, folosinta asupra spatiului comercial situat in Ramnicu Valcea, jud. Valcea, Str. General Magheru nr.16, bl.H, parter, conform contractului de vanzare-cumparare nr.8355/05.09.1995 si terasa in suprafata de 106 m.p. pe care Locatorul o are in concesiune de la Primaria Mun. Ramnicu Valcea ("**Spatiul Inchiriat**" sau "**Spatiul**").

2.2. Spatiul inchiriat va fi folosit de catre Chirias in scopul desfasurarii activitatii de „jocuri de noroc”. Chiriasul va avea dreptul sa foloseasca Spatiul si pentru desfasurarea activitatilor de alimentatie publica (bar, cafenea, restaurant). Chiriasul va avea dreptul sa foloseasca o parte din Spatiul inchiriat pentru amenajarea birourilor destinate activitatilor administrative. Chiriasul va avea drept sa inregistreze Spatiul drept punct de lucru, avand si obligatia de a radia orice punct de lucru la incetarea Contractului din orice motive, in termen de maxim 4 zile, sub sanctiunea platii de penalitati de 100E/zi de intarziere.

3.DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul este incheiat pentru o perioada de timp de pana la 01.09.2025 si intra in vigoare la data de 12.02.2024.

3.2. Prelungirea duratei Contractului se poate face la initiativa oricareia dintre Parti, printr-un act aditional, incheiat cu cel putin 30 de zile inainte de data incetarii valabilitatii acestuia sau automat, stabilind o eventuala reactualizare a conditiilor Contractului.

4. VALOAREA CONTRACTULUI

4.1. Pentru folosinta Spatiului inchiriat, Chiriasul va achita Locatorului o chirie lunara de 4.635 Euro, in Lei la cursul de schimb valutar al BNR din ziua facturarii, suma pentru care Partile au agreeat sa nu aplice TVA, conform prevederilor Codului Fiscal, raportat la obiectul de activitate al Chiriasului.

Cazul in care Locatorul va fi reprezentat de o persoana juridica, acesta va factura TVA=0 in baza:

Legii 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind **CODUL FISCAL CU NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE**, Text valabil pentru anul 2012, avand ultima actualizare: conform cu OUG nr. 125/2011 și HG 50/2012, mai exact:

CAP. 9 - Operațiuni scutite de taxă

ART. 141 Scutiri pentru operațiuni din interiorul țării

(2) Următoarele operațiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:

e) arendarea, concesiunea, închirierea și leasingul de bunuri imobile

4.2. Plata chiriei se va face de catre Chirias, lunar, pina data de 15 a lunii in curs, in baza facturii fiscale emise de catre Locator sau a Contractului, in conditiile stabilite la art. 4.1. incepand cu 01.07.2024, avand in vedere perioada de gratie stipulata in art 4.3.

4.3. Perioada 12.02.2024 – 30.06.2024 se va considera perioada de gratie din partea Locatorului pentru Chirias, respective perioada in care Chiriasul va realiza modernizari si amenajari ale Spatiului Inchiriat, potrivit nevoilor sale.

4.4. Chiriasul va preda Locatorului in termen de 5 (cinci) zile de la data semnarii Contractului 1(un) bilet la ordin cu titlul de garantie ce va acoperi cel putin contravaloarea a doua chirii lunare.

4.5. Incepand cu data de 01.09.2025, valoarea chiriei va putea fi indexata si/sau renegociata tinand cont de evolutia pietei imobiliare locale.

4.6. Toate sumele datorate asociatiei de proprietari din imobilul in care se afla Spatiul inchiriat (sume datorate ca urmare a folosintei Spatiului) si utilitatilor acestuia, pe perioada derularii Contractului vor fi platite de catre Chirias direct asociatiei si furnizorilor de utilitati. Chiria nu include nicio taxa si/sau alte utilitati, acestea urmand a fi achitate separate decatre Chirias.

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE LOCATORULUI

5.1. Locatorul garanteaza pe Chirias pentru linistita posesie si folosinta a Spatiului, ca este proprietarul real si exclusiv al acestuia si ca nu exista cauze de natura a-l impiedica pe Chirias sa foloseasca spatiul conform destinatiilor prevazute la art.2 din Contract.

5.2. Locatorul a prezentat Chiriasului, la data semnarii Contractului, un extras de carte funciara privind Spatiul inchiriat, un certificat fiscal privind plata taxelor si impozitelor catre stat, actul care dovedeste calitatea sa de proprietar al Spatiului si dosarul cadastral. Chiriasul a primit cate o copie de pe toate aceste documente.

5.3. Locatorul garanteaza pe Chirias pentru viciile ascunse si/sau eventuale defecte de constructie, ce l-ar putea impiedica pe Chirias sa foloseasca Spatiul conform destinatiei sale de spatiu comercial. Locatorul se obliga sa dezdauneze pe Chirias, daca acesta din urma va suferii vreo paguba ca urmare a unui viciu ascuns si/sau defect de constructie al spatiului inchiriat, fapt pentru care va mentine valabila o polita de asigurare pentru Spatiu.

5.4. In cazul in care, Locatorul va instraina Spatiul, se obliga sa includa in actul de instrainare a spatiului obligatia dobanditorului de a respecta drepturile Chiriasului ce decurg din prezentul contract, sub sanctiunea nulitatii actului de instrainare.

5.5. Locatorul se obliga sa execute sau sa suporte cheltuielile pentru executarea reparatiilor constructive, in situatia unor defectiuni care nu se datoreaza unei exploatare necorespunzatoare a Chiriasului sau al locatarului anterior acestuia, degradari fata de care Chiriasul nu are nicio pretentie.

5.6. Locatorul se obliga sa asigure suport Chiriasului in vederea preluarii in numele sau a contractelor de furnizare a utilitatilor Spatiului necesare desfasurarii activitatii (apa, energie electrica, energie termica, linii telefonice si de internet, canalizare, etc.), daca acestea sunt incheiate pe numele Locatarului.

5.7. Locatorul este de acord ca Chiriasul sa preia in numele lui contractul de furnizare al energiei electrice necesare desfasurarii activitatii.

5.8. Locatorul isi da acordul pentru amplasarea reclamei luminoase pe fatada spatiului comercial si obtinerea autorizatiilor necesare acestuia.

5.9. Locatorul va avea dreptul sa utilizeze oricand Chiriasul depaseste cu maim ult de 15 zile obligatiile de plata Biletul la Ordin in contravaloarea Garantiei, cel din urma fiind obligat ca in termen de maxim 2 zile lucratoare sa aduca un nou Bilet la Ordin cu titlu de garantie contractuala, avalizat si semnat de catre Chirias, pentru garantarea respectarii obligatiilor contractuale.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CHIRIASULUI

6.1. Chiriasul se obliga sa preia Spatiul de la Locator in conditiile prevazute de acest Contract.

6.2. Chiriasul se obliga sa foloseasca Spatiul inchiriat ca un bun proprietar si sa execute la timp si corespunzator toate reparatiile locative ce sunt in sarcina sa conform legii si a Contractului (inclusive reparatii de amenajare, de folosinta curenta, renovari, etc.).

6.3. Chiriasul se obliga sa achite la termen chiria stabilita, precum si facturile furnizorilor de utilitati aferente Spatiului.

6.4. Pentru neplata sau intirzierea platii chiriei cu mai mult de 15 zile, Chiriasul va plati Locatorului penalitati in valoare de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.

6.5. Chiriasul se obliga sa respecte normele de prevenire si stingere a incendiilor si a celor privind protectia a mediului.

6.6. Chiriasul se obliga sa obtina toate autorizatiile necesare pentru desfasurarea activitatilor prevazute la art.2.2 din Contract si orice alte activitati va desfasura in Spatiu, anterior desfasurarii acestora.

6.7. Chiriasul se obliga ca, la sfarsitul perioadei de inchiriere, se predea Locatorului Spatiul inchiriat, in stare buna, cu toate dotarile si utilitatile preluate de la Locator, igienizat, cu mocheta noua si tamplarie de aluminiu impreuna cu geamurile tip termopan montate, transparente, fara colante sau alte elemente care putea bloca vizibilitatea.

6.8. Chiriasul poate recompartimenta Spatiul inchiriat, fara sa afecteze structura de rezistenta a acestuia. Obtinerea autorizatiilor necesare amenajarii si compartimentarii spatiului cad exclusiv in sarcina Chiriasului. Totodata, Chiriasul va repara si mentine in stare perfecta atat fatada Spatiului cat si trotuarul si amenajarile exterioare ale Spatiului.

6.9. Chiriasul are dreptul de a folosi spatiul inchiriat 24 de ore din 24, zi de zi, inclusiv in zilele libere si sarbatorile legale.

6.10. Chiriasul va avea dreptul sa expuna pe fatada exterioara a cladirii in care se afla spatiul inchiriat, precum si in interiorul spatiului inchiriat, insemne, panouri, postere publicitare, in scopul promovarii si identificarii locatiei si activitatilor descrise la art. 2.2 din contract, respectand OUG nr.77 si HG nr.870 din 2009 cu normele stabilite ale acestora si modificarile ulterioare, fara a indreptati pe Locator sa pretinda costuri suplimentare chiriei stabilite fiind singurul raspunzator in legatura cu normele si reglementarile locale si naionale pentru folosirea Spatiului si a publicitatii activitatii sale.

6.11. Chiriasul va avea dreptul sa contracteze, fara acordul Locatorului, servicii de curatenie, paza, televiziune, Internet, precum si orice alte servicii permise de lege si pentru care nu se cere acordul proprietarului.

6.12. Chiriasul va putea efectua lucrari de amenajare, modernizari, reparatii sau imbunatatiri ale Spatiului inchiriat, pe cheltuiala sa exclusiva, atat la exterior cat si la interior, solicitand in prealabil acordul Locatorului. La incetarea Contractului, Chiriasul va putea dezafecta/detasa lucrarile executate pe cheltuiala sa, fara a fi deteriorat locul unde au fost amplasate (linii de comunicatii, panouri luminoase, casierie si tot ce tine de marca inregistrata folosita pentru desfasurarea activitatii etc.). Lucrarile care, prin natura lor, nu pot fi dezafectate/detasate (tamplarie, instalatii sanitare, parchet, gresie, faianta, sistem racire si incalzire, ventilatie, etc.), raman in Spatiul inchiriat, fara a da dreptul Chiriasului sa solicite compensarea contravalorii acestora. Chiriasul nu va avea dreptul de a compensa sau solicita reducerea Chirieri pentru nicio imbunatatire adusa Spatiului.

7. SUBLOCAȚIUNEA CONTRACTULUI

7.1. Chiriasul are dreptul de a transmite, în tot sau în parte, numai cu acordul scris al Locatorului, dreptul de folosință asupra unui terț, în baza unui contract de sublocatiune (subînchiriere).

7.2. Sublocatiunea nu va fi convenită în condiții care să contravină drepturilor si obligatiilor Locatorului sau Chiriasului din Contract.

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Contractul de locatiune încetează prin:

- a) acordul de voință al Părților;
- b) denuntarea unilaterala de catre Locator, pentru nerespectarea obligatiilor sau neplata chiriei pentru o perioada mai mare de 15 de zile de la scadenta;
- c) expirarea termenului de inchiriere;
- d) la denuntarea unilaterala de catre Chirias, cu notificarea catre Locator cu 6 luni inainte de data incetarii, sub conditia aducerii Spatiului in forma initiala (instalatii de racier si incalzire, vitrine stradale transparente, inchideri Aluminiu, etc.);

9. FORTA MAJORĂ

9.1. Nici una dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau executarea în mod necorespunzător - totală sau parțială - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră așa cum este definită de lege.

9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

9.3. Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

10. NOTIFICĂRI

- 10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a Contractului.
- 10.2. Chiriasul va putea fi notificat si la adresa Spatiului ce face obiectul Contractului.
- 10.3. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată pe confirmare de oficiul poștal primitor.
- 10.4. Dacă confirmarea se trimite prin e-mail sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
- 10.5. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

11. LITIGII

- 11.1. În cazul în care rezolvarea eventualelor neînțelegeri aparute între parti nu este posibilă pe cale amiabilă, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor competente.

12. CLAUZE FINALE

- 12.1. Modificarea Contractului se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
- 12.2. Contractul, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală sau scrisă dintre acestea, anterioară încheierii lui.
- 12.3. În cazul în care Părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de Partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.
- 12.4. Chiriasul va avea obligatia sa inregistreze prezentul contract la Administratia Fiscala daca este cazul si sa-i predea o copie a acestuia Locatorului in termen de 5 zile de la data semnarii Contractului.

Contractul avand un continut de 5 pagini contractuale, a fost încheiat într-un număr de 2(doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta, astăzi 12.02.2024 data semnării lui.

**LOCATOR
MIINI DE AUR SRL**

Gorun Filofteia

**CHIRIAS
SMARTFLIX S.R.L.**

Popa George Florin



S.C. SMARTFLIX S.R.L.

Romania, Bucuresti, Sector 1

P-ta Charles de Gaulle nr.3-5, etaj 2

CUI: 49508576, Reg.Com. J40/2000/2024
